請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

# 教學計劃表　Syllabus

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 課程名稱(中文)<br>Course Name in Chinese | 刑事訴訟法一 | | | 學年/學期<br>Academic Year/Semester | 114/1 |
| 課程名稱(英文)<br>Course Name in English | Criminal Procedure Law I | | | | |
| 科目代碼<br>Course Code | DOL_20030 | 系級<br>Department & Year | 學三 | 開課單位<br>Course-Offering Department | 法律學系 |
| 修別<br>Type | 學程 Program | 學分數/時間<br>Credit(s)/Hour(s) | 3.0/3.0 | | |
| 授課教師<br>Instructor | /林俊儒 | | | | |
| 先修課程<br>Prerequisite | /*刑法總則一/*刑法總則二/*刑法分則 | | | | |

## 課程描述　Course Description

刑法作為犯罪要件及法律效果的實體規範，有賴刑事訴訟法程序規範的實踐，規範個人與國家的權利義務界線，方能使得國家刑罰權的發動取得正當性。根據這項理解，刑事訴訟目的不僅在於發現真實，亦需要符合正當程序的要求，並從這個基礎出發，發展各項基本原則以及法律制度。

上學期課程將先從刑事訴訟作為國家刑罰權發動程序的意義開展，探討追求實體真實時，應如何兼顧正當程序，並且聚焦刑事司法功能，闡釋制度的意義。接著，開展訴訟主體與客體、訴訟行為，以及強制處分、證據法的基礎課題，這些課程內容將是奠定刑事訴訟法素養的基礎。

下學期課程進入動態的刑事訴訟程序，從偵查程序、通常審判、簡易程序、上訴通則與上訴二、三審規範，乃至於抗告、再審、非常上訴程序，也將講授執行程序、協商程序，並概覽國民法官制度。要能夠充分掌握刑事訴訟的動態過程並且活用，這會非常需要學生在上學期課程已經建立良好的基礎。

由於刑事訴訟法抽象且複雜，講授過程會輔以判決案例、新聞時事解說，以提升學生的學習興趣，並能夠對於刑事訴訟法的基本架構有所掌握，進而形成自己的看法，有分析論述的能力。此外，這門課程會提供課程簡報及參考資料，作為學習素材，但仍建議選擇適合自己的教科書閱讀，以提升學習成效。

## 課程目標　Course Objectives

能夠體察刑事訴訟作為國家刑罰權發動的意義與理念，並可以闡釋、運用刑事訴訟法概念，解析實務運作情形，進而駕馭並產生批判能力。

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

## 授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

| 週次Week | 內容 Subject/Topics | 備註Remarks |
|---|---|---|
| 1 | 9/10 課程簡介（說明教學理念、課程規劃、課程要求、評分方式）<br>＊如欲選修這門課程，第一堂課請務必出席（簡介於1小時內即會結束） | |
| 2 | 9/17【第1講】刑事訴訟目的、基礎構造、程序流程 | |
| 3 | 9/24【第2講】訴訟主體與結構I：法院、檢察官及其輔助機關 | |
| 4 | 10/1【第3講】訴訟主體與結構II：被告／犯罪嫌疑人 | |
| 5 | 10/8【第4講】訴訟主體與結構II：辯護人、其他關係人 | |
| 6 | 10/15【第5講】訴訟客體與標的：訴訟標的（單一性、同一性及其檢討） | |
| 7 | 10/22【第6講】訴訟行為與程序：訴訟關係、訴訟要件、訴訟行為（兼論效力範圍） | |
| 8 | 10/29【第7講】強制處分總論：制度定位、主體與對象、限制與監督 | |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 11/5 進行期中考試 | 期中考試週 |
| 10 | 11/12 全校運動會（停課） | |
| 11 | 11/19【第8講】強制處分各論I：對人的強制處分 | |
| 12 | 11/26【第9講】強制處分各論II：對物的強制處分 | |
| 13 | 12/3【第10講】強制處分各論III：特殊偵查手段（含科技偵查） | |
| 14 | 12/10【第11講】證據法總論：基本原則、基本概念、法定證據方法 | |
| 15 | 12/17【第12講】證據法各論I：自白法則、補強法則、傳聞法則 | |
| 16 | 12/24【第13講】證據法各論II：證據方法、私人取證、數位證據 | |
| 17 | 12/31 進行期末考試 | 期末考試週 |
| 18 | 1/7 彈性教學安排（原則不上課） | |

## 教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☐ 參觀實習 Field Trip

☐ 其他Miscellaneous:

## 教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

☑ 問題導向學習(PBL) ☐ 團體合作學習(TBL) ☐ 解決導向學習(SBL)

☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

☑ 在地實踐Community Practice ☐ 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

☑ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching

☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

## 學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

| 配分項目 Items | 配分比例 Percentage | 多元評量方式 Assessments | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 測驗會考 | 實作觀察 | 口頭發表 | 專題研究 | 創作展演 | 卷宗評量 | 證照檢定 | 其他 |
| 平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record) | 10% | | | ✓ | | | | | |
| 期中考成績 Midterm Exam | 30% | ✓ | | | | | | | |
| 期末考成績 Final Exam | 40% | ✓ | | | | | | | |
| 作業成績 Homework and/or Assignments | 20% | | | | | | | | 心得報告 |
| 其他 Miscellaneous (_____) | | | | | | | | | |

### 評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

（1）平時成績：「不會」以出席進行評量（＝不點名），平時成績以「課程參與程度」評量（發言1次計1分，至多5分，其餘教師評量）。
（2）期中考試：選擇題測驗，詳情於第一堂課說明。
（3）期末考試：選擇題、申論題測驗，詳情於第一堂課說明。
（4）作業成績：每講次均有題目，學生「任擇4題」撰寫心得報告（400-600字/篇）繳交，此部分即為作業成績（2025/12/31前繳交，逾期不計分）。

### 教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

＊會提供教學簡報與參考資料（請至東華e學苑下載），但仍建議同學選購適合自己的教科書參照閱讀（非必要）。

- 林鈺雄，刑事訴訟法（上冊），新學林，2024年9月。
- 林鈺雄，刑事訴訟法（下冊），新學林，2024年9月。
- 林俊益，刑事訴訟法概論（上），新學林，2024年9月。
- 林俊益，刑事訴訟法概論（下），新學林，2024年9月。
- 王兆鵬、張明偉、李榮耕，刑事訴訟法（上），新學林，2024年2月。
- 王兆鵬、張明偉、李榮耕，刑事訴訟法（下），新學林，2023年2月。

### 課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)

### 其他補充說明 (Supplemental instructions)